

Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 3Cob/239/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710213676
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7710213676.1

Uznesenie

Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu V.. D. Q. - Z. U., so sídlom v U., X. X/XX, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému C. R. - G., so sídlom v I., Q. R. 1, V.: XX XXX XXX, práv. zast. N.. I. Y., advokátom so sídlom v Y., Q. č. XX, v konaní o zaplatenie 356,00 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa 8.8.2012 jednomyseľne takto

rozhodol:

Z r u š u j e rozsudok v napadnutej časti a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa konanie do výšky istiny 348,93 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 14,25 % ročne zo sumy 159,33 eur, od 20.10.2006 do zaplatenia a vo výške 14,50 % ročne zo sumy 189,60 eur od 20.01.2007 do zaplatenia a v časti zmluvnej pokuty do výšky sumy 87,23 eur zastavil a zároveň zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 760,49 eur, ako aj nahradiť trovy konania v sume 76,50 eur, všetko v lehote do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku s tým, že vo zvyšujúcej časti žalobu zamietol.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia istiny 356,00 eur a úroku z omeškania vo výške 14,25 % ročne zo sumy 159,33 eur od 20.10.2006 do zaplatenia, zo sumy 189,60 eur od 20.01.2007 do zaplatenia a zmluvnej pokuty vo výške 25 % z nevyplatennej sumy za každý kvartál po uplynutí splatnosti faktúry, vo výške 1.261,09 eur z dôvodu, že na základe písomnej dohody č. XX/XXXX vykonával žalobca pre žalovaného meranie imisíí v hospodárskom obvode žalovaného v Q.. Keďže žalovaný nemal uhradený dlh, ukončil žalobca činnosť k 31.3.2007 v zmysle Dohody, avšak ani po tomto období nebola úhrada vykonaná. Žalobca úhrady fakturoval faktúrami č. XXXX/XXX a č. XXXX/XXX. Zmluvnú pokutu vyfakturovanú faktúrou č. XXXX/XXX žalobca vyčíslil tak, že vychádzal z pôvodne fakturovanej sumy zníženej o 30,27 eur, ktorá bola uhradená žalovaným (teda zo sumy 159,33 eur). Z tejto sumy 25 % predstavovala suma 39,93 eur a uvedenú sumu násobil počtom štvrtrokov (kvartálov, za ktoré obdobie bol žalovaný v omeškaní), čiže 15 kvartálov, spolu 597,49 eur. Zmluvnú pokutu za obdobie roka 2007 vypočítal žalobca z fakturovanej sumy 189,60 eur, z čoho 25 % predstavovalo výšku 47,40 eur a táto bola násobená počtom štvrtrokov, počas ktorých bol žalovaný v omeškaní s úhradou, čiže 14 kvartálov, spolu zmluvná pokuta predstavovala sumu 663,60 eur.

Vo veci bol 12.10.2011 vydaný platobný rozkaz č.k. XXRob/XX/XXXX-XX, proti ktorému podal žalovaný v zákonnej lehote odpor, v ktorom nepoprel, že sa dostal do omeškania s úhradou faktúr, tieto uhradil dňa 27.10.2011, o čom predložil súdu hromadný príkaz na úhradu (v ktorom už bola zahrnutá aj časť zmluvnej pokuty), ktorú žalovaný uznával. Vo zvyšku zmluvnú pokutu poprel a navrhol ju zamietnuť ako neopodstatnenú, pretože spolu uhradil žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 87,23 eur, ktorú vypočítal v zmysle čl. V. bod 5 Dohody č. X/XXXX.

Žalobca nesúhlasil s podaným odporom, a preto súd prvého stupňa 13.2.2012 nariadil v predmetnej veci pojednávanie, na ktorom žalobca predložil písomné čiastočné späťvzatie žaloby v časti istiny, úroku z omeškania a zmluvnej pokuty, pretože žalovaný uhradil obidve faktúry aj spolu s úrokom z omeškania a čiastočne zmluvnú pokutu 26.10.2011. Zároveň však rozšíril žalobu v časti zmluvnej pokuty, pretože došlo k ďalšiemu omeškaniu s plnením peňažného dlhu do doby úhrady peňažného dlhu. Trval na zaplatení zmluvnej pokuty vo výške 1.520,98 eur. Súd uznesením z 13.02.2012 pripustil zmenu žaloby, v zmysle vykonanej úpravy žalobcom. Po zmene žaloby, výšku zmluvnej pokuty žalobca určil v prípade plnenia na základe faktúry č. XXXX/XXX tak, že po uplynutí lehoty splatnosti, bol v rokoch 2007,2008,2009,2010 žalovaný v omeškaní s úhradou 4 štvrťroky každoročne. V roku 2011 bol v omeškaní žalovaný v rozsahu 3 štvrťroky, pretože vykonal úhradu dlžnej sumy až dňa 26.10.2011. Celkovo bol teda žalovaný v omeškaní s úhradou za 19 štvrťrokov. Výška zmluvnej pokuty podľa pôvodného prepočtu predstavovala 39,83 eur x 19 štvrťrokov, spolu 756,77 eur. Od uvedenej sumy bola odpočítaná časť zaplatenej zmluvnej pokuty vo výške 39,83 eur. Zmluvná pokuta uplatnená žalobcom z titulu neuhradenej faktúry č. XXXX/XXX predstavovala sumu 716,94 eur. Zmluvnú pokutu za neuhradenie dlžnej sumy v zmysle faktúry č. XXXX/XXX si žalobca uplatnil za jednotlivé štvrťroky omeškania tak, že v roku 2007 bol žalovaný v omeškaní 3 štvrťroky, v roku 2008,2009, 2010 4 štvrťroky ročne a v roku 2011 v rozsahu 3 štvrťroky. Celkovo bol žalovaný v omeškaní s úhradou za 18 štvrťrokov. Výška zmluvnej pokuty z tejto fakturovanej sumy predstavovala po prepočte 47,40 eur x 18 štvrťrokov, spolu 853,20 eur. Z tejto sumy bola odpočítaná zaplatená zmluvná pokuta na základe preukázaného hromadného príkazu vo výške 47,40 eur. Ostatok nezaplatenej zmluvnej pokuty predstavoval sumu 805,80 eur. Celková výška zmluvnej pokuty po uvedenom prepočte predstavovala sumu 1.522,74 eur, od tejto sumy bol odpočítaný preplatok na úrokoch z omeškania, a z toho dôvodu zmluvná pokuta uplatňovaná žalobcom predstavovala celkovú sumu 1.520,98 eur. Žalobca sa nestotožnil s názorom žalovaného, že v zmysle dohody sa jednalo o jednorazovú sankciu, ale naopak, dohodnutá zmluvná pokuta sledovala ten účel, aby bol nejakou formou motivovaný žalovaný plniť si svoje povinnosti. Pokiaľ by mala byť zmluvná pokuta jednorazovou sumou z celkovej dlžnej sumy, nemalo by to oporu v Dohode a javilo by sa to ako určitý ekonomický nezmysel, zvlášť pokiaľ bol žalovaný v omeškaní takmer 5 rokov. Týmto postupom žalovaného bol žalobca poškodený aj v tom smere, že je platcom DPH, ktoré musel odviesť. Žalobca poukázal aj na skutočnosť, že 5 rokov po splatnosti faktúry a 8 rokov po podpísaní zmluvy, žalovaný nenamietal znenie dohody a nenamietal ani jednotlivé faktúry.

Súd poskytol časový priestor účastníkom konania na prípadné mimosúdne riešenie veci, ktoré navrhli účastníci konania, avšak k mimosúdnu riešeniu nedošlo.

Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie - dohodou č. XX/XXXX o zriadení a meraní imisií, uzavretou dňa 03.01.2004, faktúrou č. XXXX/XXX z 05.10.2006, faktúrou č. XXXX/XXX z 05.01.2007, výpisom z účtu V. z 12.10.2006, hromadným platobným príkazom na úhradu z Q., a. s., z 27.10.2011 a záväzkový vzťah medzi účastníkmi konania posúdil ako záväzkový vzťah zo zmluvy o dielo, v zmysle ktorého sa žalobca zaviazal dodať žalovanému materiálne vybavenie súvisiace s monitorovacou činnosťou, prevádzkovať uvedené zariadenia a súčasne poskytoval ďalšie služby žalovanému vo forme meraní imisií a ich spracovania pre potreby žalovaného. Súčasťou dohody uzavretej medzi účastníkmi konania bola dohodnutá cena diela, ktorú bol žalovaný povinný zaplatiť. Uvedené skutočnosti neboli sporné medzi účastníkmi konania, pretože obe strany sa zhodli na tom, že na základe Dohody bola služba poskytnutá a bolo povinnosťou žalovaného túto poskytnutú službu zaplatiť. Žalobca žalovanému vyfakturoval v zmysle Dohody vykonané činnosti, a to za obdobie 4. štvrťroku 2006 a 1. štvrťroku 2007. Fakturovaná suma nebola žalovaným namietaná. Žalovaný fakturovanú sumu neuhradil v lehote splatnosti, ani po jej uplynutí, neučinil tak ani po ukončení záväzkového vzťahu dňa 31.03.2007. Preukázateľne žalovaný vykonal úhradu až dňa 27.10.2011. V dôsledku úhrady dlžnej sumy žalovaným ako aj úrokov z omeškania a časti zmluvnej pokuty, došlo k čiastočnému späťvzatiu žaloby a v rozsahu čiastočného späťvzatiu súd zastavil konanie, so súhlasom žalovaného, v zmysle ust. § 96 ods. 1, 2 O. s. p. Predmetom konania ostala naďalej zmluvná pokuta uplatnená žalobcom na základe Dohody č. XX/XXXX.

Súd ďalej konštatoval, že v čl. V. bod 5. dohody, bola dohodnutá zmluvná pokuta (tak ako to vyplýva z ust. § 544 Občianskeho zákonníka) a výška zmluvnej pokuty (25 % z neuhradenej sumy faktúr po lehote splatnosti viac ako 60 dní), čo je podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute. Výška pokuty sa môže stanoviť jednorazovo, alebo vyjadrením určitého vzťahu k hodnote plnenia alebo iným spôsobom. Môže sa stanoviť aj odstupňované, najmä v prípadoch, kedy postihuje povinnosť včasnosti

plnenia. Zmluvná pokuta je upravená čiastočne v ust. § 300 až 302 Obchodného zákonníka. Táto úprava však nadväzuje na právnu úpravu v Občianskom zákonníku, z čoho vyplýva, že zmluvná pokuta dohodnutá v rámci obchodno-právneho vzťahu sa riadi ustanoveniami tak Občianskeho zákonníka, ako aj Obchodného zákonníka, pričom obchodno-právna úprava je k úprave občiansko-právnej osobitnou úpravou. Podmienkou vzniku práva na zmluvnú pokutu, je platné uzavretie dohody medzi účastníkmi záväzkového vzťahu. V danom prípade dohoda o zmluvnej pokute bola súčasťou Dohody č. XX/XXXX, platnosť tejto dohody nebola namietaná ani spochybňovaná účastníkmi záväzkového vzťahu, z toho dôvodu súd považoval uvedenú dohodu za platnú. Bola súčasne splnená aj písomná forma dohody o zmluvnej pokute. Z doslovného znenia bodu 5 čl. V. dohody vyplýva, že „po prekročení bežného kvartálu, za ktorý nebola objednávateľom uhradená faktúra, nebolo doručené uznanie záväzku, si zhotoviteľ vyhradzuje zmluvnú pokutu vo výške 25 % z neuhradenej sumy faktúr po lehote splatnosti viac ako 60 dní.“ Práve z uvedeného znenia je zrejmé, že po každom prekročení bežného kvartálu je zmluvná pokuta zachovaná tak, že predstavuje 25 % z dlžnej neuhradenej sumy, pokiaľ trvá omeškanie s úhradou faktúr. Obdobie úhrad bolo stanovené v čl. V. bod 1, kde sa presne stavuje frekvencia úhrad a časový rozsah fakturácií, ktorý je vymedzený jedným kvartálom - štvrtrokom v bežnom roku. Žalobca sa teda dôvodne domáhal zaplattenia zmluvnej pokuty za omeškanie úhrad za jednotlivé štvrtroky po lehote splatnosti faktúr. Výšku uplatnenej zmluvnej pokuty súd posudzoval v súlade s ust. § 301 Obchodného zákonníka, pretože žalovaný pre prípad neakceptovania jeho argumentácie o výške a rozsahu zmluvnej pokuty, navrhol, aby súd primerane znížil uplatnenú zmluvnú pokutu v zmysle tohto ustanovenia. Z uvedenej právnej úpravy nevyplýva konkrétna paušálna hranica, od ktorej by mala byť považovaná zmluvná pokuta za neprimeranú a z toho dôvodu súd posudzoval primeranosť resp. neprimeranosť dohodnutej zmluvnej pokuty, s poukazom na výšku peňažného plnenia, ktoré mal poskytnúť žalovaný, a na už vykonané úhrady v prospech žalobcu. Dlžná istina uplatňovaná žalobcom bola 348,93 eur a úroky z omeškania vo výške 14,50 % ročne. Žalovaný zaplatil istinu spolu s úrokmi z omeškania vo výške 594,51 eur a zmluvnú pokutu 87,23 eur, spolu v sume 681,74 eur. Pokiaľ by súd prvého stupňa priznal aj uplatňovanú zmluvnú pokutu (1.520,98 eur), celková suma, ktorá by mala byť zaplattená žalovaným by predstavovala 2.202,72 eur, čo sa javilo prvostupňovému súdu ako značne neprimeraná suma vo vzťahu k samotnej dlžnej sume, úhrada ktorej mala byť zabezpečovaná zmluvnou pokutou. Okrem toho zaplattené úroky z omeškania sú tiež sankciou za neplnenie si platobnej povinnosti v lehote splatnosti, ktorá určitým spôsobom znižuje ekonomickú stratu žalobcu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia (§ 536 ods. 1, § 546 ods. 1, § 300, § 301 Obchodného zákonníka a § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka) súd prvého stupňa priznal žalobcovi zmluvnú pokutu len v rozsahu 50% žalovanej zmluvnej pokuty t.j. vo výške 760,49 eur a vo zvyšnej časti žalobu ako nedôvodnú zamietol.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa v súlade s ust. § 142 O.s.p., a keďže bol žalobca úspešný v sume 1.440,47 eur t.j. 65%, konečný úspech žalobcu predstavuje rozdiel medzi jeho úspechom a neúspechom v rozsahu 30% (65%-35%). Žalobca si uplatnil náhradu zaplatteného súdneho poplatku v sume 117,50 eur a cestovné za cestu vykonanú na pojednávanie z U. do M. a späť, v dňoch 13.02.2012 a 08.08.2012 osobným motorovým vozidlom, vo výške 139,98 eur. Celkovú náhradu trov si uplatnil v sume 257,48 Eur. Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 73 ods. 1, 2 a § 74 zákona č. 543/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4, 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, priznal žalobcovi náhradu za použitie osobného vozidla a nie náhradu za dopravu verejným hromadným prostriedkom, ktorú žalobca vyčíslil za cestu vykonanú dňa 13.02.2012 v sume 69,62 eur (za obojstranne vykonanú cestu) osobným vozidlom C.. Po prepočte by cestovné za jednu cestu patrilo v sume 34,71 eur (/ 0,183 Sk/ km x 123 km/ + / 123 km x 0,064 lit./100 km x 1,559 eur/lit./ a za cestu vykonanú dňa 08.08.2012 osobným vozidlom značky I. by výška cestovného za obojstranne vykonanú cestu predstavovala sumu 68,06 eur, cestovné za jednu cestu predstavovalo 34,03 eur (/ 0,183 Sk/ km x 123 km/ + / 123 km x 0,066 lit./100 km x 1,419 eur/lit./). Po prepočte by celková náhrada trov predstavovala sumu 254,98 eur, z čoho súd priznal náhradu trov žalobcu v rozsahu pomerného úspechu v sume 76,50 eur, ktorú je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, pričom navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 1.520,98 eur a trovy konania vo výške 254,98 eur (cestovné + súdny poplatok) do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania, ktoré nevyčíslil.

Svoje odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa nezistil úplne skutkový stav veci, na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a spornú vec navyše nesprávne právne posúdil s poukazom na ust. § 205 ods. 2 písm.a/, b/, d/, d/, e/, f/ O.s.p. Súd prvého stupňa sa vôbec nezaoberal so skutočnosťou, že žalovaný svoj dlh z roku 2006 a 2007 uhradil až po vydaní platobného rozkazu sp.zn. XXRob/XX/XXXX, keď úhrada bola realizovaná 27.10.2011 t.j. po 5 rokoch od splatnosti prvej faktúry (ktorá mala splatnosť 20.10.2006) a druhej faktúry (ktorá mala splatnosť 20.1.2007). Poukázal na to, že súd opomenul, že miera inflácií za r. 2006 bola 4,5%, za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 bola 4,6%, za rok 2009 bola 1,6%, za rok 2010 bola 1,0% a za rok 2011 bola 3,9%, teda spolu miera inflácie od pôvodného termínu úhrady po dátum úhrady predstavuje 18,4%. Súd priznal v súlade s bežnou praxou úrok z omeškania vo výške 14,25% pri prvej faktúre a pri druhej 14,50%, čo je o 4% menej v porovnaní s realitou a navyše súd mocensky zasiahol do súkromného práva, keď uplatnil moderačné právo na dohode, ktorá bola podpísaná zo strany žalovaného 3.1.2004, t.j. o deň skôr ako žalobcom ukončená v XX/XXXX.

Navyše súd prvého stupňa v rozsudku dostatočne nezdôvodnil prečo a na základe čoho si osvojil právo meniť podmienky súkromnej dohody, ktorá bola ukončená pred viac ako 5 rokmi. Súd negatívne pôsobí, keď narušuje právnu istotu veriteľa a nezákonné podporuje neplatičstvo. Totiž každý podnikateľský subjekt, ktorý vstupuje do zmluvných vzťahov s inými, si musí byť vedomý toho, že zmluvy sa musia plniť a to i v prípadoch, kedy je to pre niektorú zo zmluvných strán nevýhodné. Žalovaný od 3.1.2004 do 8.8.2012 teda za viac ako 8 rokov nenamietal nevýhodnosť dohody, preto súd pochybil, keď po viac ako 8 rokoch od podpisu dohody a viac ako 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu vniesol do skončenej zmluvy právnu neistotu, navyše až potom, keď žalovaný bol vo viac ako 5 ročnom omeškaní s úhradou faktúr.

Žalobca ďalej uviedol, že súd prvého stupňa odignoroval škody, ktoré mu vznikli z titulu neuhradenia faktúr. Ich suma sa žalobcovi nedostala do príjmu za príslušný rok. T.j. do daňového základu, z ktorého sa odvodzujú platby do zdravotného poistenia a sociálneho poistenia Navyše náklady na služby, ktoré nie sú uhradené znižujú daňový základ (teda nižšie nemocenské, nižší mzdový koeficient pre invalidný a starobný dôchodok), čo sa odzrkadlilo aj v danom prípade, pretože žalobca v roku 2008 prekonal 2x srdcový infarkt a bol dlhodobo PN, od r. 2009 do 19.12.2001 bol na invalidnom dôchodku a od 19.12.2011 je na starobnom dôchodku.

Navyše sa súd nevysporiadal ani s percentuálnom sadzbou zmluvnej pokuty, najmä tým, že žalovaný mal možnosť 2x po sebe zaslať uznanie záväzku a nebol by sankciovaný, čo však neurobil. Ak štát pri omeškaní predpísaných odvodov resp. platieb používa až 182,5% ročný úrok a nikto ho nemoderuje, žalobca nevidí právny dôvod na moderáciu zmluvnej pokuty.

Ak by sa dlžník bol čo len nepatrnou mierou zapodieval plnením si zmluvných povinností tak bol by v súlade s dohodou poslal 2x uznanie záväzku za rok a tak by znížil zmluvný úrok.

Súd prvého stupňa pochybil, ak si neuvedomil, že ročný úrok zo zmluvnej pokuty môže byť najviac 75% z neuhradených faktúr, čo predstavuje zo sumy 348,96 eur (348,96 x 75 za rok) sumu 261,72 eur/rok, z čoho za každý deň omeškania vychádza zaplatiť 0,72 eur, čo nie je neprimerané účelu, ktorý bol dohodou o zmluvnej pokute účastníkmi konania sledovaný.

Čo sa týka výšky trov konania, k tomu žalobca uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne aplikoval ust. § 142 ods. 2 O.s.p., nakoľko rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu. Podľa názoru žalobcu súd má zákonne aplikovať ust. § 142 ods. 3, teda nie 76,30 eur ale 254,98 eur.

K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný, pričom uviedol, že považuje zníženie zmluvnej pokuty za primerané a objektívne akceptovateľné. Hodnota a význam zabezpečovanej povinnosti sú zákonnými kritériami pri aplikácii moderačného práva súdu. Žalovaný už v priebehu konania navrhol, aby súd v prípade, ak dospeje k právnomu záveru o opodstatnenosti zmluvnej pokuty za každý kvartál omeškania, moderoval žalobcom požadovanú zmluvnú pokutu pre jej neprimeranú výšku. Preto má žalovaný za to, že súd správne zhodnotil hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, ktorou je povinnosť na peňažné plnenie. Práve pri povinnosti v podobe peňažného plnenia je hodnota a význam zabezpečovanej povinnosti osobitá v tom, že včasným neplnením dochádza spravidla iba ku škode v podobe toho, že do doby úhrady oprávnený (žalobca) na peňažné plnenie nemal peňažné prostriedky vo svojej dispozícii a napr. nemohol tieto peňažné prostriedky zhodnotiť napr. vkladom do peňažnej inštitúcie, kde

by mohlo dôjsť k ich zhodnoteniu, alebo použiť ich na preinvestovanie. Túto, zrejme najobvyklejšie škodu vzniknutú v dôsledku oneskorených úhrad však zabezpečuje pre veriteľa už zákonný úrok z omeškania, ktorý okrem tejto straty z nerealizovaného zhodnotenia navyše svojou výškou resp. sadzbou je zároveň aj sankciou pre dlžníka.

Žalobca vo svojom odvolaní nesprávne poukazuje na mieru inflácie tým, že ju nesprávnym spôsobom porovnáva so zákonným úrokom z omeškania. Totiž na jednu stranu dáva infláciu napr. v roku 2006 ako 4,5%, ale zároveň by k nej mal priradiť ročnú sadzbu úroku z omeškania, ktorá predstavovala 14,5%, čo znamená, že pre jeden kalendárny rok iba úrok z omeškania vykryl mieru inflácie a ešte žalobcovi poskytol zhodnotenie za rok v sadzbe 10%, akú sadzbu spravidla nemožno dosiahnuť uložením peňažných prostriedkov v peňažnou ústave, preto má žalovaný za to, že už zákonný úrok z omeškania vykryje „škody“ v dôsledku oneskorenej úhrady.

Súd prvého stupňa však napokon nerealizoval moderačné právo až v takomto rozsahu, aby žalobcovi zmluvnú pokutu nepriznal vôbec, resp. iba minimálnej sadzbe, ale zo žalobcom uplatnenej zmluvnej pokuty mu túto priznal v rozsahu 50% jej výšky, resp. sadzby, čo rozhodne nemožno označiť za moderáciu mimo rozumnej a podloženej úvahy.

V tejto súvislosti žalovaný poukázal na to, že žalobcovi neuhradil pôvodne žalovanú istinu skôr iba preto, že sa domnieval, že voči žalobcovi nemá záväzok. Túto situáciu odôvodnil v priebehu konania. Zároveň však uviedol, že žalobca po splatnosti žalovanej istiny žalovaného ani len neupomenul na úhradu dlžnej čiastky, čo by určite žalovaného upozornilo na to, že žalobca voči nemu eviduje pohľadávku a viedlo by nepochybne k urovnaniu zo strany žalovaného. Žalobca žalovaného nevyzval na dobrovoľnú úhradu ani pred podaním žaloby. Až zo žalobného návrhu sa žalovaný dozvedel o tom, že žalobca voči nemu eviduje pohľadávku, a preto následne žalobcovi istinu, úroky z omeškania, ako aj časť zmluvnej pokuty, ktorá mu vyplývala zo znenia zmluvy, uhradil. Žalovaný by sa mohol tiež domnievať, že postup žalobcu, kedy žalovaného do podania žaloby ani raz neupomenul na úhradu ním požadovanej pohľadávky, mohol sledovať aj to, aby pohľadávka narástla o zmluvnú pokutu a úroky z omeškania, preto aj s poukazom na uvedené, žalovaný považuje uplatnenie moderačného práva súdu za správne.

Preto má žalovaný za to, že súd pri znížení sadzby zmluvnej pokuty postupoval z dostupných informácií a na základe úvahy, ktorú mu zveruje priamo zákon, opodstatnene moderoval žalobcom uplatnenú zmluvnú pokutu, pričom neprekročil žiadnu zákonnú či rozumne zdôvodniteľnú hranicu.

Navyše žalovaný v priebehu konania poukázal na to, že zo zmluvného dojednania v čl. V ods. 5 Dohody č. XX/XXXX z 3.1.2004 nemožno vyvodiť iné, než že zakotvuje zmluvnú pokutu ako jednorázovú sumu v sadzbe 25% z neuhradenej sumy faktúry. Aby žalobca mohol od žalovaného požadovať zmluvnú pokutu v sadzbe 25% za každý kvartál omeškania, muselo by to byť i zmluvne dojednané. V dôsledku moderácie zmluvnej pokuty prvostupňovým súdom žalovaný napokon nepodal odvolanie voči rozsudku, aj keď má za to, že dohoda zakotvuje zmluvnú pokutu ako jednorázovú sumu v sadzbe 25% z neuhradenej sumy faktúry, a súd prvého stupňa teda mal nárok na zmluvnú pokutu v rozsahu po späťvzatí žaloby zamietnuť.

Preto žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny a priznal mu náhradu trov odvolacieho konania vo výške 50,99 eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia je súčasťou práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru a ochrane ľudských práv a základných slobôd. Štruktúra práva na odôvodnenie je rámcovo upravená v ust. § 157 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akého dôvodu, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonával ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Súd prvého stupňa pri odôvodnení rozsudku v jeho zamietajúcej časti nepostupoval dôsledne podľa vyššie uvedených zásad a odôvodnil ho iba zrejme neprimeranou výškou zmluvnej pokuty vo vzťahu k istine.

V ďalšom konaní bude preto povinnosťou súdu prvého stupňa podrobne skúmať, či sú splnené dôvody pre zníženie zmluvnej pokuty (§ 301 Obchodného zákonníka) a z akých konkrétnych dôvodov a svoje závery i s prihliadnutím na skutočnosti tvrdené žalobcom náležite odôvodniť.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm.h/ O.sp. rozsudok v napadnutej časti (t.j. pokiaľ bola žaloba v prevyšujúcej časti zamietnutá, ako aj vo výroku o náhrade trov konania) zrušil a v zrušenom rozsahu vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd prvého stupňa aj o náhrade trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.